

<별지 제4-1호 서식> <신설 2010.9.20., 개정 2019.12.26., 2021.2.25.>

작 성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

약관 제정·개정 보고(신고)
(제19조의4 관련)

문서번호

발신일자

수 신 금융감독원장

참 조

「상호저축은행법」 제18조의3 제1항 및 「상호저축은행업 감독업무 시행 세칙」 제19조의4 제1항에 의거 ○○약관의 제정(개정)을 붙임과 같이 보고(신고) 합니다.

붙 임 1 : 약관 제정·개정 보고(신고)서

2 : 상품설명서

3 : 자체심사표(단, 표준약관과 동일한 내용으로 사후보고하는 경우에는 제출하지 않을 수 있음)

신청인

○○ 상호저축은행

대표이사

(서명 또는 인)

(붙임1)

약관 제정·개정 보고(신고)서

1. 약관명 :
2. 제정(개정)의 필요성 :
3. 주요 제정(개정)내용 :
4. 신구조문대비표(개정의 경우) :
5. 시행일자 :
6. 사전신고 근거 :
7. 상품의 특징 :
8. 약관본문 (전체) :
9. 자체심사시 특이사항 :

10. 최근 5년간 약관의 변경이력

약관(상품)명	변경일	변경내용 요약

11. 변경명령에 따른 약관 변경 여부 :
12. 기타 참고사항 :

(붙임3)

자체 심사표(점검일자 : . . .)

약관(상품)명 :
확인자 : (직위) (성명) (서명 또는 인)
작성자 : (직위) (성명) (서명 또는 인) (전화번호)

점검항목	점검결과
1. 형식적 요건 점검	
① 약관 제정·개정 신고(보고) 서식을 준수하였는가	
② 약관 신고(보고) 제출 기한을 준수하였는가	
③ 첨부서류는 빠짐이 없는가	
④ 법규상 사전신고(사후보고) 대상에 해당하는가	
2. 실질적 요건 점검	
① 금융회사의 고의 또는 중과실로 인한 법률상 책임을 배제하고 있지 않은가	
② 상당한 이유 없이 금융회사의 손해배상범위를 제한하거나 금융회사가 부담하여야 할 위험을 고객에게 전가시키는 조항은 없는가	
③ 고객에 대하여 부당하게 과중한 손해배상의무를 부담시키는 조항은 없는가	
④ 이용자의 해제권 및 해지권을 배제하거나 그 행사를 제한하는 조항은 없는가	
⑤ 금융회사에게 법률에서 규정하고 있지 아니하는 해제권·해지권을 부여하거나 법률의 규정에 의한 해제권·해지권의 행사요건을 완화하여 이용자에 대하여 부당하게 불이익을 주는 조항은 없는가	
⑥ 상당한 이유 없이 금융회사가 이행하여야 할 급부나 이용자의 채무내용 등을 금융회사가 일방적으로 결정·변경할 수 있도록 권한을 부여하는 조항은 없는가	
⑦ 이용자의 항변권, 철회권 등의 권리를 상당한 이유없이 배제 또는 제한하는 조항은 없는가	
⑧ 이용자에게 부여된 기한의 이익을 상당한 이유 없이 상실케 하는 조항은 없는가	
⑨ 이용자의 제3자와의 계약 체결을 부당하게 제한하는 조항은 없는가	
⑩ 금융회사와 이용자의 의사표시와 관련한 부당한 의제를 통하여 이용자에게 부당하게 불이익을 주는 조항은 없는가	
⑪ 그외 「약관의 규제에 관한 법률」에서 정한 사항에 위배되는 조항은 없는가	
⑫ 모호한 표현을 사용하여 약관의 자의적 해석 및 불필요한 분쟁을 야기할 소지는 없는가	
⑬ 계약조건 등 설명·표시의무가 필요한 중요 기재사항이 누락되지는 않았는가	
⑭ 특정금융상품으로 오인될 소지가 있는 문구 또는 상품명을 사용하고 있지 않은가	
⑮ 이용자와 금융회사간 소송이 제기될 경우 관할 법원 조항이 민사소송법 규정 등과 달리 이용자에게 불리하지는 않는가	
⑯ 법규상 약관에 포함되어야 할 사항이 누락되지는 않았는가	